

1003716-53.2021.8.26.0108

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... autor o valor do veículo em caso de roubo ou furto.

Por sua vez, a requerida não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E, ainda que haja previsão contratual que isente a ré do pagamento de indenização na falta de apresentação do CRV, transferindo a ela a propriedade do veículo sinistrado, tal cláusula deverá ser afastada por gerar ao autor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1003716-53.2021.8.26.0108 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003716-53.2021.8.26.0108

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Erivaldo Alves de Miranda

Requerido:

Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Vistos.

ERIVALDO ALVES MIRANDA, propôs Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais em face de ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO, versando indenização securitária.

Alega o autor, em síntese, que firmou contrato de seguro com a ré para o veículo de sua propriedade (Ford Fusion, cor preta, ano:2010, placa: EQQ-5095, chassi: 3FAHP0CG3AR299692, RENAVAL:00251361276) com cobertura para assistência 24 horas, carro reserva, restituição no caso de sinistro, entre outros. Prossegue sustentando que em 06/01/2016 seu veículo foi roubado, juntamente com seus pertences pessoais e o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e que teria a requerida negado o pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não foi apresentado o CRV para autorização de transferência de propriedade do veículo. Pleiteia a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento do valor integral do veículo, conforme Tabela Fipe, corrigido e atualizado, além de danos morais, no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos (págs. 08/53).

Devidamente citada (pág. 67), a requerida apresentou contestação (págs. 68/83), alegando, em suma, que não se aplica ao caso do autor o Código de Defesa do Consumidor, eis que não é uma seguradora, não tendo ocorrido prestação de serviços. Ainda, aduz não haver abusividade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização à apresentação de CRV, ao passo que o autor teria ciência quanto as disposições do Manual do Associado, conforme termo adesão. Por conseguinte, destaca ser dever do autor perquirir a expedição de segunda via do CRV extrajudicial ou judicialmente perante o Detran, bem como que eventual indenização deve considerar a cota participativa e as mensalidades pós sinistro. Por fim, sustenta inexistir dever de indenizar, diante do estrito cumprimento do contrato, não havendo negativa de pagamento. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos (págs. 84/210).

Houve réplica (págs. 214/218).

Instadas as partes a especificar os meios de prova que ainda pretendiam produzir (pág. 219), ambas as partes informaram que não haviam outras provas a serem apresentadas (págs. 139 e 140).

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, consigno ser o caso de julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista ser despendiosa a produção de quaisquer provas adicionais.

A ação é parcialmente procedente.

Observa-se que a ré exerce atividade securitária, ainda que não regularizada, e quem se propõe a exercer a referida atividade, ainda que com nome diverso, deve arcar com os ônus decorrentes do seu exercício, inclusive com a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese versa típica demanda consumerista, onde um sujeito (consumidor), pleiteia a compensação pecuniária por ditos danos materiais a outro sujeito (fornecedor) em decorrência de fato do serviço, negativa de ressarcimento do valor do veículo roubado na vigência de contrato que garantia o pagamento do valor do bem segurado no caso de sinistro.

Neste sentido, ainda sob a égide do diploma consumerista, tem-se que o autor é a parte vulnerável da relação jurídica por expressa disposição legal (artigo 4º, inciso I, do CDC) e, como tal, hipossuficiente, senão pela comparação patrimonial com a parte adversa, ao menos pelos conhecimentos técnicos da lide. Desta forma, de rigor a inversão do ônus da prova.

Assim, incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, assim como o dever de a ré pagar ao autor o valor do veículo em caso de roubo ou furto. Por sua vez, a requerida não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E, ainda que haja previsão contratual que isente a ré do pagamento de indenização na falta de apresentação do CRV, transferindo a ela a propriedade do veículo sinistrado, tal cláusula deverá ser afastada por gerar ao autor prejuízo indevido e o colocar em situação de excessiva desvantagem.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização por danos materiais proposta contra associação protetora de veículos automotores, em razão de furto de veículo – Recusa da ré em indenizar a perda de automóvel baseada na falta de apresentação do CRV –

Pedido julgado improcedente – Sentença que deve ser alterada – Obtenção da segunda via do documento, no Departamento de Trânsito, mediante vistoria do veículo, o que se mostra impossível – Situação excessivamente onerosa ao autor como condição de pagamento da indenização – Cabimento da indenização material, consistente no valor do veículo furtado, consoante preço da tabela Fipe – Dedução do valor da cota participativa e de mensalidades em atraso – Ré que efetuou o pagamento ao autor de forma administrativa após a subida dos autos ao tribunal, o que não a exime dos ônus sucumbenciais, já que cabia a ela ter assim procedido antes de o autor ter ajuizado a ação – Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois ela deu causa ao ajuizamento da ação – Apuração, na fase de liquidação, da diferença faltante, incluídas as despesas do processo e os honorários advocatícios aqui fixados – Pedido julgado parcialmente procedente, com perda parcial do objeto da ação – Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1044018-88.2020.8.26.0002; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Doravante, ante a reconhecida abusividade da cláusula excludente, deverá a ré efetuar o pagamento da indenização, cabendo a ela adotar as medidas necessárias para transmitir a propriedade do veículo para o seu nome.

Doutra banda, é inegável que a ré tem direito ao recebimento da documentação necessária para a transferência do salvado, que não precisa, necessariamente, ser o “recibo de compra e venda”, cuja providência poderá ser tomada administrativamente, junto ao DETRAN, inclusive, com a expedição de ofício por este Juízo, se o caso.

Por fim, quanto ao pedido da ré para ser descontada a “cota participativa” do valor do veículo pela tabela FIPE, cabe observar que a chamada “cota participativa” está prevista no regulamento do contrato firmado entre as partes, não sendo senão outra designação para o que no ramo securitário é denominado “franquia”, bem como há a previsão de desconto de duas mensalidades após a abertura do evento (pág. 148).

Digno de nota que, no espírito do resguardo dos direitos da parte vulnerável na relação de consumo, as cláusulas devem conter redação de forma a facilitar sua compreensão, e a cláusula mencionada é clara o suficiente, não impedindo seu entendimento pelo consumidor. A par disso, não há qualquer prova de vício do consentimento, ou seja, de que o autor tenha sido induzido a erro. Portanto, justa e devida a cota participativa, a ser descontada do valor a ser pago a título de indenização ao autor.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente deve ser afastado, haja vista que as circunstâncias fáticas demonstram a ocorrência de mero dissabor ou aborrecimento.

Isto porque, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto e, desta forma, o mero descumprimento contratual não é suficiente para incutir sofrimento indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação proposta por Erivaldo Alves Miranda em face de Associação Protetora de Veículos Automotores - PROAUTO para condenar a ré a pagar ao autor a quantia equivalente ao valor do veículo segurado na data do roubo a ser aferida com a utilização da tabela FIPE de veículos automotores, corrigida monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP, desde aquela data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, descontando-se a cota participativa pós sinistro.

Tendo em vista as peculiaridades da hipótese vertente, e forte na função

instrumental do processo, expeça-se ofício ao DETRAN, determinando a transferência da propriedade do veículo sinistrado à ré, bem como para as devidas anotações para eventual comunicação em caso de localização do veículo Ford Fusion, cor preta, ano 2010, placa: EQQ-5095, chassi: 3FAHP0CG3AR299692, RENAVAM:00251361276. Mínima a sucumbência do autor, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cajamar, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA